



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

נציגות הבית המשותף מרח' חיים לבנון 97, תל אביב

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד אבי אליוב
הברזל 2א תל אביב 69710
טל': 036475588 פקס: 036445090

נגד

עמוס גרינברג

1

נתבעים

יפה לאה גרינברג

2

באמצעות ב"כ: עו"ד משה אמסלם
דוד המלך 1, הרצליה

עמוס גרינברג

1

בתיק:
5/305/2020

תובעים שכנגד

יפה לאה גרינברג

2

באמצעות ב"כ: עו"ד משה אמסלם
דוד המלך 1, הרצליה

נגד

נציגות הבית המשותף מרח' לבנון חיים 97, תל אביב - יפו

נתבעת שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד אבי אליוב
הברזל 2א תל אביב 69710
טל': 036475588 פקס: 036445090

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק הדין נשוא הליך זה בשאלה האם שיפוץ שנעשה במעליות בבית המשותף ברחוב לבנון חיים 97 בתל אביב, הידוע כגוש 6630 חלקה 673 (להלן: הבית המשותף), מהווה "תחזוקה שוטפת" המחייבת את הנתבעים להשתתף בעלותו, או עבודה אחרת, המהווה שדרוג של המעלית, שאינה מחייבת אותם כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. התובעת (והנתבעת שכנגד) היא נציגות הבית המשותף, והנתבעים (התובעים שכנגד) הם בעלי דירה בקומה הראשונה בבית המשותף.
2. הבית המשותף נרשם בשנת 1989, ויש בו, מאז בנייתו, 9 קומות וכן 2 מעליות. מעלית אחת קטנה, המגיעה לקומות אי זוגיות, ובכללן קומה 1 בה נמצאת דירת הנתבעים, והמעלית האחרת גדולה, ומגיעה לקומות זוגיות (שתי המעליות מגיעות לקומת הפנטהאוז). לבית המשותף תקנון מוסכם, המתייחס בעיקרו להצמדות של חניות ומרפסות, ואינו כולל כל התייחסות לעניין המעליות.
3. בתאריך 12.11.18 התקיימה אסיפה של בעלי הדירות, במסגרתה הוצג בפניהם דוח של חברת אפיק בנוגע לעבודות נדרשות במעליות. קיימת מחלוקת בשאלה האם הנתבעים השתתפו באסיפה זו, אך לא קיימת מחלוקת כי ידעו אודותיה ואודות ההחלטות שהתקבלו בה.
4. באסיפה נוספת, שהתקיימה ביום 28.7.19, הוחלט לחתום על חוזה מול חברת שחק לשיפוץ המעליות, הוצגו הסכומים לחיוב בעלי הדירות, וכן הובהר לבעלי הדירות כי כל אחת מהמעליות תושבת (בזמנים שונים) ל-35 ימים קלנדריים. פרוטוקול האסיפה נשלח לנתבעים, ששהו באותה עת בחו"ל, בסמוך לאחריה.
5. במייל מיום 20.8.19 שנשלח לבעלי הדירות, הודיעה התובעת לבעלי הדירות כי נסגר נוסח הסכם עם חברת שחק, ובעלי הדירות, לרבות הנתבעים, התבקשו להעביר שיקים לא יאוחר מיום 30.8.19.
6. בתאריך 26.12.19 הגישה התובעת את התביעה דן כנגד הנתבעים, לתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ המעליות, אשר עמד ביום הגשת התביעה על סך של 21,450 ש"ח.
7. בחודש ינואר 2020 פורסם על ידי המשיבה בבית המשותף כי העבודות צפויות להתקיים בחודשים מאי-יוני, והן צפויות להימשך כשלושה חודשים.
8. בחודש מרץ 2020 פנו הנתבעים לראשונה בבקשה לפתוח את המעלית הגדולה לקומת דירתם. בעקבות כך נערכה הצבעה בין בעלי הדירות על האפשרות לפנות לחברת שחק כדי לקבל הצעת מחיר לפתיחת המעלית כאמור (באמצעות המייל לאור מגיפת הקורונה). רוב בעלי הדירות התנגד להצעה, והודעה על כך נשלחה לכל בעלי הדירות ביום 5.4.20.
9. הנתבעים הגישו, ביום 28.4.20 כתב הגנה (לאחר המועד ומבלי שהתבקשו או ניתנו ארכות), ובבד בבד הגישו כתב תביעה שכנגד כנגד התובעת, בבקשה לבטל את ההתקשרות עם החברה שנבחרה לביצוע העבודות במעליות, ולבצע הליך התקשרות שיווינוי ושקוף אשר יאפשר פתיחת דלת המעלית הנוספת עבור בעלי הדירות שיחפצו בכך. כן הגישו הנתבעים באותו מועד בקשה לסעד זמני, במסגרתה ביקשו להורות לתובעת להימנע מביצוע עבודות השיפוץ במעליות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בהחלטה מיום 21.5.20 נדחתה בקשת הנתבעים לסעד זמני. על אף דחיית הבקשה, ביקשו הנתבעים להמשיך בתביעה שכנגד, שעל פי האמור בסיכומיהן, הסעד הרלוונטי שנוטר בה הוא לפתוח דלת למעלית הגדולה בקומת דירת הנתבעים על חשבונם. לטענתם, ככל שיתברר כיום, לאחר שהושלמו העבודות, שעלות פתיחת דלת כאמור יקרה יותר מאשר בעת הגשת התביעה, יש להטיל את ההפרש בעלות על התובעת.

11. בתיק התקיים דיון מקדמי, לאחריו הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, והתקיימו ישיבות הוכחות. בהמשך הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

עיקר טענות התובעת

12. התובעת טוענת שהעבודות שבוצעו במעליות מהוות "תחזוקה שוטפת" כמובנה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין). לטענתה, מי שבדק בזמן אמת את המעליות, מר ברקאי, שהוזמן להעיד מטעם הנתבעים, העיד שצריך היה להחליף את רכיבי לוחות הפיקוד החיבור והחיווט. כמו כן, לטענתה, היו תקלות רבות במעליות לפני השיפוץ. באשר ליתר הרכיבים שהוחלפו, המהווים לגרסת מומחה הנתבעים בקר תדר ודלתות, שלשיטת מומחה הנתבעים לא היה מקום להחליפם, מדובר בעבודות של תחזוקה שוטפת אשר בהתאם לפסיקה הקיימת, נכללות בגדר שינויים המותאמים לתנאי הזמן והמקום.

13. לטענתה, הנתבעים סרבו להשתתף בהוצאות האמורות כמנוף של לחץ לביצוע עבודות אחרות, והתנהלותם מהווה סחטנות. לטענתן, עדות הנתבע אינה אמינה וכללה סתירות רבות. באשר לתביעה שכנגד, לטענתה, זו התייתרה לאחר דחיית הבקשה לסעד זמני, ובנוגע לסעד של פתיחת דלת למעלית הגדולה בקומת דירת הנתבעים, לטענתה מדובר בשינוי ברכוש המשותף המצריך הסכמה פה אחד של הנתבעים, והסכמה כאמור לא התקבלה אף לא ברוב רגיל, במסגרת הצבעה שנערכה ביום 5.4.20.

עיקר טענות הנתבעים

14. הנתבעים טוענים שהשיפוץ שנעשה במעליות הוא שיפוץ נרחב, שכלל החלפת רכיבים מרכזיים ויקרים. לטענתם, לנציגות הנציגות היה אינטרס שלא להציג לבעלי הדירות טרם השיפוץ את מלוא המידע כדי שיוכלו להעלות את ערך דירותיהן, ולהימנע מלאפשר לבעלי הדירות בקומות האי זוגיות להשתמש במעלית הגדולה. לטענתם, עלה כי היו חלופות מצומצמות יותר, וכן החלפת תאי המעלית בעלות של כ-70,000 ₪ לא נדרשה במסגרת המפרט שהוכן טרם ביצוע העבודות, ולא מדובר בתחזוקה שוטפת. כן לטענתם, העובדה שבסופו של דבר נדרשו יותר ימי עבודה לביצוע העבודות ממה שהוערך מלכתחילה, מצביעה על כך שלא בוצע שיפוץ מצומצם. לטענתם, העלות הגבוהה של העבודות שבוצעו מצביעה על כך שעבודות מסוג זה נמנות על סוג העבודות במחייבות הסכמה פה אחד. לטענתם, נפלו פגמים בהליך ההתקשרות עם הספק שביצע את העבודות, וכן הצעת הספק שנבחר היתה גבוהה יותר מהצעה אחרת, מבלי שהובא מידע מהותי אודות הספק שנבחר לבעלי הדירות.

15. לטענתם, פתיחת גישה למעלית הגדולה מקומת דירתם מהווה מימוש זכות הגישה לרכוש המשותף, ולא ניתן למנוע מהם זכות כאמור, והם מוכנים לשאת בהוצאות הנדרשות לכך. לטענתם, מצבם הרפואי יכול להגיע לידי כך שיזדקקו לכיסא גלגלים, אשר אינו מותאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למעלית הקטנה המגיעה לקומת דירתם, ועל כן יש להם זכות לכך שיפתח בקומת דירתם פתח למעלית הגדולה. לטענתם, רק בסמוך להגשת התביעה נודע להם אודות האפשרות לפתוח בכל קומה דלת נוספת למעלית.

דיון והכרעה

האם התקבלה החלטה כדין לעניין העבודות במעליות, והאם הן בגדר "תחזוקה שוטפת"
16. אקדים ואכתוב ששוכנעתי שהעבודות שבוצעו במעליות הן בגדר "תחזוקה שוטפת", לגביה התקבלה החלטה כדין, ועל כן על הנתבעים לשאת בחלקם בעבודות אלו.

17. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין), קובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

18. יש לקרוא סעיף זה יחד עם סעיף 12 לתקנון המצוי, החל על הבית המשותף על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, שעה שאין בתקנון המוסכם של הבית המשותף הוראה בעניין זה, הקובע:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

19. לאור האמור יש לבחון האם ההוצאות שהוציאה התובעת נועדו להחזקת התקינה של המעליות, או שמדובר בהוצאות שאינן לצורך החזקה תקינה, שאז נדרשת הסכמת הנתבעים לצורך חיובם בהוצאות אלו.

20. הפסיקה העוסקת בעניין זה מפרשת "החזקה תקינה" בהתייחס לתנאי המקום והזמן. על כן נקבע כי גם עבודות המשנות את המצב הקיים ומתאימות אותו לסטנדרט חדש יותר, התואם את מועד השיפוץ, יחשבו כעבודות לצורך תחזוקה שוטפת, ויחייבו בעל דירה בהשתתפות גם אם לא הסכים להן.

21. ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', מח (5) 550, קבע כב' השופט חשין:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/14/2020, 5/305/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום-קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

22. בדומה, נקבע על ידי כב' השופטת ש' דותן בע"א (ת"א) 2329/03 **פלקון ואח' נ' נציגות הבית המשותף** (1.4.2004)[פורסם בנבו]:

"עוד טוענים המערערים, שלא היה צורך להחליף את חיפוי הקיר הדהוי בחיפוי קרמיקה ובודאי שלא להגביה אותו מעבר למצב שהיה קיים עובר לשיפוץ. לעניין זה אומר, שאין כל חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ ולנוכח התקדמות הטכנולוגיה והשיפור בחומרים המשמשים לחיפוי קירות, לא ניתן לדרוש מנציגות הבית המשותף שתחליף את החיפוי הישן בחיפוי זהה. מה גם שלא הוכח כי מחיר חיפוי הגרנוליט היה זול יותר ממחיר הקרמיקה."

23. ר' לעניין זה גם ע"א (ירושלים) 4329/03 **וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21 ירושלים** (23.3.04)[פורסם בנבו], שם נקבע כי רק מקרה קיצוני, כגון התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. לעניין חובת בעל דירה להשתתף בשיפוץ של מעלית, אף שהתנגד לכך, קיימים מספר פסקי דין של המפקחים על בתים משותפים, כגון תיק 306/12 (ת"א) **נציגות הבית המשותף נ' חן טוב שלמה** (22.4.13), ותיק 330/18 (ת"א) **נציגות הבית המשותף נ' ברמץ** (24.3.20) שניתן ע"י הח"מ.

24. באשר להתאמת המעלית לתנאי המקום וזמן, הרי שכפי שקבעתי בתיק 330/18 דלעיל, אני סבורה שכאשר מדובר ברכוש משותף טכנולוגי, שמחד מתבלה יחסית תוך זמן קצר ומאידך מוצרים טכנולוגיים מקבילים הקיימים בשוק מתחדשים ומשתכללים כל העת, משמעות שמירה על מצבו כפי שהיה בגמר הבניה צריכה להיבחן במובן זה שהשימושיות (הפונקציונאליות) שלו תישמר באותו אופן, בהתאמה למצב הנוהג ביחס לבתים משותפים דומים היום.

25. באשר לענייננו, אבהיר תחילה שבאופן כללי אני מעדיפה את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעים. הגב' נודלמן מטעם התובעת הצהירה באופן סדור ובהיר בתצהירה אודות ההליכים שהתקיימו לצורך שיפוץ המעליות והשיבה באופן בהיר ומשכנע לשאלות שנשאלה במסגרת חקירתה הנגדית. התרשמתי שנציגות הנציגות השקיעו זמן ומאמצים רבים כדי לקדם את שיפוץ המעליות, ועשו זאת באופן רציני ומקצועי, מתוך רצון כן להביא את המעליות למצב תקין לצורך שימוש כלל בעלי הדירות. כמו כן שוכנעתי כי כל בעלי הדירות קיבלו מידע רלוונטי באופן שוטף, וככל שרצו היו מעורבים בתהליך, וכולם, למעט הנתבעים, הסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם. טענות הנתבעים בדבר אינטרס כביכול של נציגות הנציגות שלא לתת לבעלי הדירות מידע מלא אודות העבודות כדי שיוכלו להעלות את ערך דירותיהן אינן נתמכות בכל ראיה, אלא בהשערות בלבד, ואינן עולות בקנה אחד עם אופן פעולתן של נציגות הנציגות הנתמך בראיותיהן. מאידך, התרשמתי שהנתבע 1 הוא שפעל מתוך ראייה צרה של צרכיו, ללא התחשבות בצרכי בעלי דירות אחרים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהתנהלותו שהכבידה על קבלת החלטות בבית המשותף. כך לדוגמא סירב להשתתף בהצבעה על שיפוץ המעליות באסיפה מיום 11.12.18, מבלי שנתן לכך כל נימוק ענייני, כל עוד לא יטופל נושא אחר ברכוש המשותף שביקש לקדם (ר' תצהיר הגב' נודלמן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 87.3 וחקירתה הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 7.12.20 עמ' 4 שורות 11-30, לעומת דבריו של הנתבע 1 בסעיפים 11-15 לתצהירו ובחקירתו הנגדית כעולה מפרוטוקול הדיון מיום 7.2.21 עמ' 2 שורות 16-34. הנתבע 1 טען תחילה בתצהירו שלא השתתף בישיבה האמורה, והכביר טענות על שנעשה בה, ובדיעבד בחקירתו הנגדית עלה שלכל הפחות היה מעורב בהחלטות שהתקבלו בה באופן פעיל).

26. בענייננו הוכח שטרם ההתקשרות לביצוע השיפוץ, הובאו חלופות מטעם 2 חברות המתמחות בשיפוץ מעליות בפני אסיפת בעלי הדירות שהתקיימה ביום 11.12.18, וברוב של 11 בעלי דירות כנגד 4 מתנגדים הוחלט על שיפוץ המעליות (ר' נספח ג' לתצהיר הגב' נודלמן). אפשרות אחרת שהוצגה להצבעה באסיפה זו היתה החלפת המעליות ופתיחת דלתותיהן לכל הקומות, אשר אף אחד מבעלי הדירות לא הצביעה בעדה. אוסיף בהקשר זה שאני דוחה את טענת הנתבעים שנציגות הנציגות פעלו באופן מכוון כדי שלא לכולל באפשרויות שהובאו באותה אסיפה את האפשרות של שיפוץ המעליות ופתיחתן בכל הקומות (ולא החלפתן) שכן אין לה כל תימוכין. כמו כן בעדותו של המומחה מטעם התובעות עלה שאפשרות זו אינה כלכלית (ר' חקירתו הנגדית בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 7.12.20 שורות 2-9). אך גם אם היה מקום להביא אפשרות כאמור, אין ספק שהדבר היה מייקר את העבודות לעומת האפשרות שנבחרה ובוצעה בפועל (שכן מדובר על תוספת עבודה מעבר לשיפוץ המעליות), וכפי שיובהר בהמשך, כדי שאפשרות כאמור תיושם, היה צורך בהסכמת כל בעלי הדירות, והסכמה כאמור, כפי שעלה מעדויות התובעות, ממילא לא היתה ניתנת.

27. בהמשך, הוכן מפרט ונערך מכרז בין 6 חברות המתמחות בשיפוץ מעליות, נערך מו"מ, נבחרה חברה ונערך נוסח של הסכם לביצוע השיפוץ (ר' סעיפים 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 לתצהיר הגב' נודלמן).

28. לאחר מכן נערכה אסיפה נוספת של בעלי הדירות, במסגרתה הועלו הערות לנוסח ההסכם, אשר הוכנסו לניסוח, ונשלחה הודעה לכל בעלי הדירות אודות כך, תוך בקשה שיעבירו את חלקם בתשלום (ר' דוא"ל שנשלח לבעלי הדירות ביום 20.8.19, וכן נשלח שוב לנתבע 1, ביום 2.9.19 נספח ה לתצהיר הגב' נודלמן).

29. מהאמור עולה שתהליך קבלת ההחלטות לעניין העבודות נעשה באופן תקין, מה גם שאין מחלוקת שכל יתר בעלי הדירות, למעט הנתבעים, אכן העבירו את חלקם בתשלום. בכלל בעלי הדירות שהסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם, קיימים מטבע הדברים גם בעלי דירות בקומות האי זוגיות, שבדומה לנתבעים, רק המעלית הקטנה מגיעה לקומת דירתם.

30. בנוסף, שוכנעתי כי כל העבודות שנעשו הן בגדר תחזוקה שוטפת במובנה האמור לעיל, ועל כן לא היה צורך בקבלת הסכמת הנתבעים כדי לחייבם בהשתתפות בחלקם היחסי בעבודות אלו.

31. איני מקבלת את טענת הנתבעים שהמעליות היו תקינות לפני השיפוץ. הנתבעים, שהשתתפו בעצמם או באמצעות מי מטעמם באסיפות שדנו בשיפוץ לא הוכיחו שטענו אי פעם שהשיפוץ אינו נדרש, עד להגשת התביעה. כעולה מהעדויות, בחלק מהזמן הנתבעים לא הביעו כל התנגדות לשיפוץ, ובחלקים אחרים התנגדו מסיבות אחרות (כגון התניית השיפוץ



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בביצוע עבודות אחרות ברכוש המשותף). כמו כן, אני מאמינה לעדותה של הגב' נודלמן, לעניין תקלות חוזרות ונשנות במעליות לפני השיפוץ (ר' לדוגמא חקירתה הנגדית בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 7.12.20 שורות 31-35). גם מחקירתה של הגב' שרון, הנציגה הנוספת בנציגות, אשר זומנה לעדות מטעם הנתבעים, עלה שמרבית בעלי הדירות לא היו מרוצים ממצב המעליות לפני השיפוץ, והיו שואלים את חברות הנציגות בתדירות רבה מתי הענין יטופל (ר' חקירתה בפרוטוקול הדיון מיום 7.12.20 עמ' 13 שורות 18-19). בנוסף, העובדה שכל יתר בעלי הדירות הסכימו להשתתף בסכומים משמעותיים לביצוע השיפוץ, מחזקת את המסקנה שהוא אכן היה נדרש.

32. באשר לסוג העבודות שבוצעו במסגרת השיפוץ, מחוות דעתו של אינג' ניב מטעם התובעת, השותף בחברת אפיק שנתנה שירותי יעוץ לתובעת לענין שיפוץ המעליות, נטען כי לפני השיפוץ ביצעו סקר של המעליות בו נמצא שהמעליות מיושנות מאד. אינג' ניב נתן בחוות דעתו פירוט של המנגנונים המיושנים במעליות. כן פירט אינג' ניב שנתנו 2 חלופות טרם השיפוץ – החלפה מלאה של המעליות ושיפוץ והחלפה מצומצמים של מכלולים ותת מכלולים שחוקים מאד, הגורמים לתקנות. החלופה השניה היא שנבחרה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית, לאחר דיון בענין. כעולה מחוות הדעת, לאחר הפצת הבקשה להצעות מחיר למספר חברות, הוחלט לבחור בהצעת חברת שחק, שהיתה האטרקטיבית ביותר שכן אף שלא היתה הזולה ביותר, כללה החלפה בחינם של תאי המעליות בשויי שהוערך על ידי אפיק ב70,000 ₪, ועל כן, על פי המלצת אפיק, הוחלט לבחור בשחק לביצוע הפרויקט.

33. הנתבעים מצדם הציגו חוות דעת של המהנדס יעקב טל העוסק כמהנדס בחברת מעליות. בחוות דעתו טען שלא היה צורך בהחלפת חלק מהרכיבים ובכללם לוחות פיקוד, מכונות הרמה ומנגנוני דלתות. כן טען שהחלפת דלתות המעליות בתחנות מהווה שיפור שכן במקום דלת הנפתחת ידנית, הוחלפו הדלתות לדלתות אוטומטיות. לטענת המהנדס טל לא נדרשה החלפה של כל המערכות שנדרשו להחלפה במפרט של חברת אפיק, וכל המופיע במפרט הוא למעשה שידורג ולא שמירה על הקיים. הנתבעים ביקשו לזמן לעדות את מר ברקאי, אשר בתקופה הרלוונטית עבד עבור חברת אפיק ונתן לתובעת חוות דעת לענין הצורך בשיפוץ המעליות. חקירתו של מר ברקאי תמכה בגרסת התובעת, ועלה ממנה כי המליץ על החלפת המנגנונים שהוחלפו לאחר שביצע בדיקה שלהם.

34. מחקירתו של מומחה התובעת, בשילוב חקירת העד ברקאי שהוזמן מטעם הנתבעים, התרשמתי שחברת אפיק ביצעה עבודה מקצועית במתן היעוץ, וכי המלצתה המקצועית לענין החלופה השניה, נועדה לתת מענה ריאלי וסביר, הן מבחינת השימושיות והן מבחינת המחיר, להבאת המעליות לתפקוד תקין בתנאי הזמן והמקום. המומחה מטעם התובעת הבהיר שהצורך בהחלפת המנגנונים הביא לאמינות ולבטיחות גבוהות יותר, תוך שיפור דיוקי העצירה ואיכות הנסיעה, באופן שיועילו לשנים רבות, דבר שלפי השקפתו נכון יותר על פני החלפה של רכיב אחד בכל פעם (ר' תשובת המומחה במסגרת חקירה נגדית בפרוטוקול הדיון מיום 7.12.20 עמ' 8 שורות 1-15). עדות המומחה מטעם התובעת היתה משכנעת יותר מעדות המומחה מטעם הנתבעים, ושוכנעתי כי אכן היה מקום להחלפת הרכיבים שהוחלפו על פי המלצת חברת אפיק. טענת הנתבעים שחלק מהרכיבים הוחלפו מספר שנים קודם לכן, אין בה כדי להועיל להם, שכן אף אם הדבר כך, שוכנעתי כי במועד בדיקת אפיק, נמצא שרכיבים כאמור אינם תקינים ויש להחליפם. כן שוכנעתי שהבחירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחברת שחק לביצוע העבודות היתה בחירה עניינית, והעובדה שהחברה נתנה הטבה של החלפת 2 תאי המעליות אינה מביאה לכך שמכלול הצעתה, אשר התייחס לרכיבים שהחלפתם נדרשה לצורך תחזוקה תקינה, מביא לכך שיש לייחס חלק מהעלות לשדרוג הנובע מהחלפת התאים. זאת הן משום שלא נתנה הערכת מחיר נפרדת לעניין זה, והן משום שניתן לראות גם בהחלפת התאים תחזוקה שוטפת בהתאם לתנאי הזמן והמקום (כפי שעלה מהפסיקה דלעיל, אין צורך לדבוק במסגרת שיפוץ בחומרים ישנים, וכאשר נעשה שיפוץ משמעותי במעליות בנות 40 שנה, סביר להתאימן גם מבחינת המראה לתנאי הזמן והמקום).

35. הנתבעים לא חלקו על אופן חישוב חלקם היחסי בהוצאות אלו, ועל כן אני קובעת שעליהם לשלם את סכום התביעה, הכולל את חלקם בעלויות העבודות כפי שחושב על ידי התובעת, בסך של 21,940 ₪ נכון ליום הגשת התביעה (26.12.19).

התובעת אינה חייבת לאפשר פתיחה של המעלית הגדולה לקומת הנתבעים

36. דין טענת הנתבעים, התובעים התביעה שכנגד, לעניין הזכות לפתיחת דלת המעלית הגדולה לקומת דירתם, להידחות.

37. ראשית, הנתבעים לא הציגו כל בסיס בחוק המקרקעין לטענה שהם זכאים לעריכת השינויים הנדרשים ברכוש המשותף לצורך האמור. התובעת טענה ששינוי כאמור משנה את זכויות בעלי הדירות בקומות הזוגיות, שכן עד כה המעלית הגדולה עמדה לשימוש הקומות שלהם בלבד, וככל שיפתח פתח לקומת הנתבעים, ולקומות אי זוגיות אחרות (שכן ככל שקיימת זכות כאמור היא קיימת לכל יתר בעלי הדירות בקומות האי זוגיות) יצמצם הדבר את זכות השימוש שלהם במעלית הגדולה. כאמור לעיל, על פי סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, לא ניתן לקבל החלטה כאמור המשנה זכויות של בעל דירה, ללא הסכמתו. מעדויות התובעת, שוכנעתי כי אכן פתיחת המעלית הגדולה לשימוש של קומות נוספות, דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות שבקומות הזוגיות, כי החלטה כאמור יכולה לפגוע בהם כפי שאבהיר להלן. לא ניתן לקבל החלטה כאמור באופן שתיוחד לקומה ראשונה בלבד, וסביר שגם בעלי דירות בקומות אי זוגיות נוספות יבקשו שהמעלית הגדולה תגיע לקומת דירתם. מצב זה יגביר את העומס על המעלית הגדולה, שכן היא תידרש להגיע ל-9 קומות במקום ל-5 קומות כפי המצב היום. האפשרות לאזן את העומס היא לפתוח גם את המעלית הקטנה לקומות **הזוגיות**, אולם הדבר כרוך בעלויות משמעותיות (על פי הנטען בהתאם להודעת הנציגות מדובר ב 27,846 ₪ לקומה – ר' סעיף 30 לתצהיר הנתבע 1), שהנתבעים, כמו גם יתר בעלי הדירות, לא הביעו הסכמה לשאת בהם. אין כל סיבה שעלויות אלו יוטלו, אף לא בחלקן, על בעלי הדירות בקומות הזוגיות ללא הסכמתם (ר' סעיף 84 לתצהיר הגב' נודלמן מטעם התובעת, שלא נסתר).

38. אך גם אם לא היתה מוכחת הפגיעה בבעלי הדירות בקומות הזוגיות, הרי שלכל הפחות היתה נדרשת החלטה של האסיפה הכללית לצורך כך. אין מחלוקת שהמעליות הן רכוש משותף, וכך גם קירות חדרי המדרגות של הבית המשותף. אופן השימוש ברכוש המשותף הוא ככלל, עניין להחלטת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית על פי סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל גם הוא על הבית המשותף על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, שעה שאין בתקנון המוסכם של הבית המשותף הוראה בעניין זה. הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו שהתקבלה החלטה כאמור. מאידך, התובעת הוכיחה כי האפשרות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפתיחת דלתות 2 המעליות בכל הקומות הובאה באמצעות המייל להצבעה לצורך קבלת החלטה של בעלי הדירות ונדחתה על ידם ברוב של 10 מול 5 (ר' סעיף 101.1 ונספח י' לתצהיר הגב' נודלמן). אף אם ההחלטה הובאה בנוסח שלא תאם את בקשת הנתבעים (כטענתם בסעיפים 30-31 לתצהירו של הנתבע 1), לא היתה כל מניעה כי הנתבעים יציעו גם את בקשתם באותו עניין להצבעה, והעובדה שלא עשו זאת מחזקת את המסקנה שלמעשה רוב בעלי הדירות בבית המשתף אינם מעוניינים לאשר את בקשת הנתבעים.

39. שנית, אי פתיחת הדלת אינה מהווה מניעת גישה מהנתבעים למעלית הגדולה, כמובנה בפסיקה שצוטטה על ידם, והתייחסה למניעת מוחלטת של שימוש בעל דירה במעלית, בשל העובדה שלא השתתף בהוצאות הקמתה. זאת משום שאין מחלוקת ששתי המעליות היו קיימות בבית המשותף מאז שנבנה, וכן אין מחלוקת שהנתבעים רשאים להשתמש גם במעלית הגדולה. אמנם ככל שהנתבעים ירצו להגיע באמצעות המעלית הגדולה לדירתם, יאלצו לרדת קומה אחת ברגל. כמו כן אין כל מניעה שאנשי מקצוע מטעם הנתבעים ישתמשו במעלית הגדולה כדי להגיע לקומות אחרות לצורך ביצוע תיקונים, ככל שיידרשו, בדירת הנתבעים, ואין מניעה שהנתבעים עצמם ישתמשו במעלית הגדולה כדי להגיע לקומות אחרות ככל שירצו בכך. דומה הדבר לבעל דירה בקומת קרקע בבית משותף הכולל מעלית, שעל פי החוק, וכל עוד אין הוראה אחרת בתקנון, צריך להשתתף בהוצאות החזקתה כמו כל יתר בעלי הדירות בקומות האחרות, ללא קשר להנאה המופחתת שיש לו ממנה.

40. שלישית, בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, החל גם הוא על הבית המשותף בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המיוחד, נקבע כי בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. פגיעה הוגדרה בסעיף זה כפגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בגמר הבניה. משילוב הוראת סעיף זה עם הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, לעניין הוצאות תחזוקה תקינה של הבית המשותף, וסעיף 12(ב) לתקנון המצוי המוזכר לעיל, עולה כי כוונת המחוקק היתה לראות במועד "גמר הבניה" כמועד רלוונטי לעניין מצבו של הרכוש המשותף, בהקשר של שינויים שמבוקש לעשות בו. מכאן ניתן ללמוד שזכותו של בעל דירה יחיד לעניין מצב הרכוש המשותף, כל עוד לא קיימת החלטה אחרת של אסיפת בעלי הדירות, צריכה להיבחן בהתייחס למצב הבית המשותף במועד "גמר הבניה", ואין לבעל דירה זכות מוקנית לשינויים ברכוש המשותף שאינם תואמים את אותו מועד. כאמור לעיל, בפסיקה נקבע כי יש לפרש מונח זה בהתייחס לתנאי המקום והזמן (כתוצאה מכך הכירה הפסיקה במקרים מסוימים בזכותו של בעל דירה להתקין מנועי מזגנים על קיר חיצוני של בית משותף). אולם לא ניתן לומר כי בתנאי המקום והזמן מקובל שבבית משותף מסוג זה יהיו 2 מעליות המגיעות לקומה ראשונה, כאשר אחת מהן צריכה להיות גדולה ומותאמת לכסא גלגלים, שעה שבבתים משותפים רבים אין מעליות כלל. אין מחלוקת כי בגמר הבניה של הבית המשותף, הקיים כ-40 שנה, היו בו שתי המעליות, אשר הגיעו לאותן קומות כפי המצב כיום.

41. אוסיף כי הטענות הנוגעות לגילם ולמצב בריאותם של הנתבעים, אף שהן מעוררות אמפתיה, אינן יכולות להועיל להם. חוק המקרקעין כולל הוראות מיוחדות שנועדו לתת מענה למגבלות גיל ומצב בריאותי, ובכללן סעיף 59 לחוק המאפשר התאמות שונות ברכוש המשותף. החוק אינו נותן זכות עודפת לבעלי דירות הסובלים ממגבלות כאמור, לבצע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/305/2020, 5/14/2020
מס' בקשה: 5/306/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שינויים נוספים ברכוש המשותף על אלו שפורטו בו במפורש. שינויים כאמור, כפי שהובהר לעיל, משפיעים על הרכוש המשותף השייך גם ליתר בעלי הדירות בבית המשותף, ואף אם נראה שהתועלת שתצמח לנתבעים עולה בשיעור ניכר על הנזק שייגרם לבעלי דירות אחרים, עדיין נדרשת הסכמתם של בעלי הדירות הצפויים להיפגע מכך. למעלה מן העניין אוסיף שניסיון החיים מלמד, שכאשר מתקיימים יחסי שכנות טובים בין בעלי הדירות, קיימת סבירות גבוהה יותר שבעלי רוב הדירות יתגייסו לסייע, אף אם הדבר בא במידה מסוימת על חשבונם, לבעלי דירות הנזקקים לכך. במקרה דנן, נוכחתי כי הנתבעים תרמו לחוסר הנכונות של רוב בעלי הדירות האחרים לבוא לקראתם, בין היתר בכך שפעלו בדרכים לא מקובלות כלפי בעלי דירות אחרים שהתנהלותם לא היתה לרוחם (כך לדוגמא בסעיף 30 לתצהירה של הגב' נודלמן, שלא נסתר, נכתב כי הנתבע 1 נתפס במצלמות האבטחה כשהוא מורח שקית צואה על הדלת וידית הרכב שלה. הנתבע 1 הודה בכך בחקירתו הנגדית - ר' פרוטוקול הדיון מיום 7.3.21 עמ' 4 שורות 35-37, וכן כפי שעלה מהאמור לעיל, הנתבעים הקשו גם בשלבים הראשונים על קבלת החלטות בנושא שיפוץ המעליות, נושא שהיה חשוב לרוב בעלי הדירות, מבלי שהיו להם טענות ענייניות הנוגעות למצב המעליות, והתנו את עצם הידרשותם לנושא בכך שיבוצעו קודם לכן עבודות אחרות ברכוש המשותף).

42. מהנימוקים שפורטו לעיל, אני דוחה את הסעד שנותר בתביעה שכנגד.

סיום

43. לאור האמור, התביעה העיקרית מתקבלת, כך שעל הנתבעים לשלם את סכום התביעה בסך של 21,450 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (26.12.19) ועד מועד התשלום בפועל.

44. כאמור לעיל, התביעה שכנגד שהגישו הנתבעים נדחתה.

45. מכיוון שכך, בהתחשב בסכום התביעה, ובמהות התביעה שכנגד שנדחתה, הנתבעים ישאו בהוצאות התובעת בסך של 7,000 ₪.

ניתן היום, 12 ספטמבר 2021, ו' תשרי תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל-אביב-יפו